



भारत का राजपत्र
The Gazette of India
இந்திய அரசிதழ்

असाधारण

EXTRAORDINARY

சிறப்பிதழ்

भाग XV अनुभाग 1

Part XV Section 1

பகுதி XV பிரிவு 1

प्रधिकार प्राकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

அதிகாரத்துடன் வெளியிடப்பட்டது

नई दिल्ली, बुधवार, 4 फिब्रवरि 1998/1920 शक

New Delhi, Wednesday, 4th February 1998

புது தில்லி, 1998, பிப்ரவரி திங்கள் 4, புதன்கிழமை

-Ministry of Law, Justice and Company Affairs

(Legislative Department)

New Delhi, the 4th February 1998

சட்ட, நீதி மற்றும் நிறுவன அலுவல்கள் அமைச்சகம்

(சட்டமியற்றத் துறை)

புது தில்லி 4, பிப்ரவரி 1998

The translation in Tamil of the Cutchi Memons Act, 1938 (10 of 1938), The Sugar Development Fund Act, 1982 (4 of 1982), The Foreign Recruiting Act, 1874 (4 of 1874), The Beedi Workers Welfare Cess Act, 1976 (56 of 1976), The Economic Offences (Inapplicability and Limitation) Act, 1974 (12 of 1974), The Married Women's Property Act, 1874 (3 of 1874), The Anand Marriage Act, 1909 (7 of 1909), The Post Office Cash Certificates Act, 1917 (18 of 1917), The Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), The Exchange of Prisoners Act, 1948 (58 of 1948), The Hindu Marriages (Validation of Proceedings) Act, 1960 (19 of 1960), The Cine-Workers Welfare Fund Act, 1981 (33 of 1981), The Prevention of Damage to Public Property Act, 1984 (3 of 1984), The Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991 (42 of 1991), The Enemy Property Act, 1968 (34 of 1968), The Indian Bills of Lading Act, 1856 (9 of 1856), The Epidemic Diseases Act, 1897 (3 of 1897), The Industrial Disputes (Banking and Insurance Companies) Act, 1949 (54 of 1949), The Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976

(11 of 1976) are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative Texts there of in Tamil under clause (a) of section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50 of 1973).

கச்சிமெமன்கள் சட்டம், 1938 (10/1938), சர்க்கரை வளர்ச்சி நிதியச் சட்டம், 1982 (4/1982), அயல்நாட்டிற்கு ஆளேடுத்தல் சட்டம், 1874 (4/1874), பீடித்தொழிலாளர்கள் நல்வாழ்வு மேல்வரிச் சட்டம், 1976 (56/1976), பொருளியல குற்றச்செயல்கள் (வரம்பு பொருந்துறாமைச்) சட்டம், 1974 (12/1974), திருமணமான மகளிரின் சொத்துச் சட்டம், 1874 (3/1874), ஆனந்த் திருமணச் சட்டம், 1909 (7/1909) அஞ்சலகப் பண உறுதிச் சான்றுகள் சட்டம், 1917 (18/1917), தூதரக மற்றும் துணைத் தூதரக அலுவலர்கள் (ஆணை மொழிகள் மற்றும் கட்டணங்கள்) சட்டம், 1948 (41/1948), கைதிகள் பரிமாற்றச் சட்டம், 1948 (58/1948), இந்துத் திருமணங்கள் (நடவடிக்கைகளைச் செல்லுந்தன்மையுடையனவாக்குதல்) சட்டம், 1960 (19/1960), திரைப்படத் தொழிலாளர்கள் நலப்பாட்டு நிதியச் சட்டம், 1981 (33/1981), பொதுச் சொத்திற்குச் சேதம் விளைவித்தலைத் தடுத்தல் சட்டம், 1984 (3/1984), வழிபாட்டு இடங்கள் (தனியுறுவகையங்கள்) சட்டம், 1991 (12/1991), பகைவர் சொத்துச் சட்டம், 1968 (34/1968), இந்தியக் கப்பற்சரக்குப் பட்டியல்கள் சட்டம், 1856 (9/1856), கொள்ளை நோய்கள் சட்டம், 1897 (3/1897), தொழில்துறைப் பூசல்கள் (வங்கித் தொழில் மற்றும் காப்பீட்டு நிறுமங்கள்) சட்டம், 1949 (54/1949), விற்பனை ஊக்குவிப்பு பணிபுரிவோர் (பணிவரைக் கட்டுகள்) சட்டம், 1976 (11/1976) ஆகியவற்றின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு குடியரசுத் தலைவரின் அதிகாரத்தின்படி இதன்மூலம் வெளியிடப்படுகின்றன. அதிகாரவுரிமைப்படியான வாசகங்கள் (மையச் சட்டங்கள்) சட்டம், 1973 (50/1973)இன் பிரிவு 2இன் கூறு (அ)வின்படி இவையே தமிழில் அதிகாரவுரிமைப்படியான வாசகங்களாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

தொழில்துறைப் பூசல்கள் (வங்கித் தொழில் மற்றும்
காப்பீட்டு நிறுமங்கள்) சட்டம், 1949

(சட்ட எண் 54/1949)¹

[1949, டிசம்பர் 14]

குறித்தசில வங்கித் தொழில் மற்றும் காப்பீட்டு நிறுமங்கள் தொடர்பான தொழில்துறைப் பூசல்களை நீதிமுறையில் தீர்மானிப்பதற்கு வகைசெய்வதற்கான ஒரு சட்டம்.

ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களில் கிளைகள் மற்றும் பிற நிறுவனங்களைக் கொண்டிருக்கிற வங்கித் தொழில் மற்றும் காப்பீட்டு நிறுமங்கள் தொடர்பான தொழில்துறைப் பூசல்களை நீதிமுறையில் தீர்மானிப்பதற்கு வகை செய்வது உகந்ததாயிருப்பதால்,

ஈங்கிதனால் பின்வருமாறு சட்டமியற்றப்படுகிறது:—

குறித்தசில
அளவுகளையும்.

1. (1) இந்தச் சட்டம், தொழில்துறைப் பூசல்கள் (வங்கித் தொழில் மற்றும் காப்பீட்டு நிறுமங்கள்) சட்டம், 1949 என்று வழங்கப்பெறும்.

(2) இது, ²[ஜம்மு-காஷ்மீர் மாநிலம் நீங்கலாக] இந்தியா முழுவதையும் அளவிடும்.

பொருள்
வரையறைகள்.

2. இந்தச் சட்டத்தில், பொருளுக்கு அல்லது தறுவாய்க்கு முரணானது எதுவும் இருந்தாலன்றி, “தீர்வம்”, “வங்கித்தொழில்”, “நிறுமம்”, “தொழில்துறைப் பூசல்” மற்றும் “தொழில்துறை நிறுமம்” என்னும் சொற்றொடர்கள், இந்தச் சட்டத்தினால் திருத்தப்பட்டவாறான தொழில்துறைப் பூசல்கள் சட்டம், 1947இன் (14/1947) பிரிவு 2இல் முறையே அவற்றுக்குக் குறித்தளிக்கப் பட்டுள்ள பொருளினை உடையனவாகும்.

3. [14/1947 சட்டத்தின் பிரிவு 2இன் திருத்தம்: நீக்கறவு செய்தல் மற்றும் திருத்தம் செய்தல் சட்டம், 1952இன் (48/1952) பிரிவு 2இனாலும் இணைப்புப்பட்டியல் I இனாலும் நீக்கறவு செய்யப்பட்டது. (2-8-1952)].

குறித்த சில
தொழில் துறைப்
பூசல்களை,
நீதிமுறையில்
தீர்மானித்தல்,
விசாரணை
செய்தல் அல்லது
தீர்வு
செய்வதற்காக
மாநில
அரசாங்கத்தால்
குறித்தனுப்பப்
படுபவைகளுக்குத்
தடை.

4. பிற சட்டம் எதிலும் அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறிருப்பினும், ஒரு மாநில அரசாங்கம் அல்லது அத்தகைய அரசாங்கத்திற்குக் கீழமைந்த அலுவலர் எவரும் அல்லது அதிகார அமைப்பு எதுவும், வங்கித் தொழில் அல்லது காப்பீட்டு நிறுமம் தொடர்பான தொழில்துறைப் பூசல் ஒன்றை அல்லது அத்தகைய பூசல் தொடர்பான பொருள் எதனையும், நீதிமுறைத் தீர்மானிப்பு, விசாரணை அல்லது தீர்வுக்காக, தீர்ப்பாயம் அல்லது பிற அதிகார அமைப்பு எதற்கும் குறித்தனுப்புவதற்குத் தகுதிறமுடையவர் ஆகார்.

மாநிலத்
தீர்ப்பாயங்களின்
மூல்கிடப்பிலுள்ள
பூசல்கள்
தொடர்பான
நடவடிக்கைகள்
மற்றும் மைய
அரசாங்கத்தால்
அமைக்கப்பட்ட
தீர்ப்பாயங்களுக்கு
அத்தகைய
பூசல்களைக்
குறித்தனுப்புவது
அறறுப்போதல்.

5. (1) சட்டம் எதன்படியும், வங்கித் தொழில் அல்லது காப்பீட்டு நிறுமம் எதன் தொடர்பானதுமான தொழில்துறைப் பூசல் எதுவும் அல்லது அத்தகைய பூசல் தொடர்பான பொருள் எதுவும், மாநில அரசாங்கம் ஒன்றினால் அல்லது அந்த அரசாங்கத்திற்குக் கீழமைந்த அலுவலர் எவராலும் அல்லது அதிகார அமைப்பு எதனாலும், 1949, ஏப்ரல் 30ஆம் நாளுக்கு முன்பு, நீதி முறைத் தீர்மானிப்பு அல்லது தீர்வுக்காக குறித்தனுப்பப்பட்டிருக்குமிடத்து மற்றும் அத்தகைய குறித்தனுப்புகையைப் பொறுத்து அல்லது அதிவிரைந்து எழுகிற நடவடிக்கை எதுவும், அந்தத் தேதியை ஒட்டி முன்னதாக தீர்ப்பாயம் அல்லது பிற அதிகார அமைப்பு எதன் முன்பும் நடப்பிலிருக்குமிடத்து, அப்போது மேற்சொல்லப்பட்ட தேதியில் அத்தகைய குறித்தனுப்புகை திரும்பப் பெறப்பட்டதாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும், மற்றும் அத்தகைய நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் அற்றுப்போகும்.

1. நோக்கங்கள் மற்றும் காரணங்களின் விவரவுரைக்காக, 10—12—1949 இந்திய அரசிதழ், பகுதி V, பக்கம் 392ஐப் பார்க்கவும்.

2. பகுதி (இ) மாநிலங்கள் (சட்டங்கள்) சட்டம், 1951 இன் (III/1951) பிரிவு 3 இனாலும் இணைப்புப்பட்டியலினாலும் “பகுதி (இ) மாநிலங்கள் நீங்கலாக” என்பதற்கு மாற்றாக அமைக்கப்பட்டது (1—4—1951).

(2) மைய அரசாங்கம், இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கநிலைக்குப் பின்பு, கூடிய விரைவில், எழுத்து வடிவிலான ஆணையினால், மேற்சொன்ன சட்டத்தின் பிரிவு 10இன் உட்பிரிவு (1)இன் வகையங்கள் பொருந்துகிற தொழில்துறை பூசல் ஒவ்வொன்றும், நீதிமுறைத் தீர்மானிப்புக்காக மேற்சொன்ன சட்டத்தின்படி அமைக்கப்பட்ட தொழில்துறை தீர்ப்பாயம் ஒன்றுக்கு குறித்தனுப்புதல் வேண்டும்.

6. (1) வங்கித் தொழில் அல்லது காப்பீட்டு நிறுமம் எதன் தொடர் எந்தப் பூசல்களைப் பாகவமான தொழில்துறை பூசல் எதனையும் பொறுத்து, தீர்வம் அல்லது பொறுத்து, மறு முடிபு எதுவும் மாநில அரசாங்கத்தால் அமைக்கப்பட்ட அல்லது அமர்த்தப்பட்ட நீதிமுறைத் தீர்ப்பாயம் அல்லது பிற அதிகாரஅமைப்பு எதனாலும் அல்லது அத்தகைய தீர்மானிப்புக்காக, அரசாங்கத்தின் கீழமைந்த அலுவலர் எவராலும் அல்லது அதிகார அமைப்பு தீர்வங்கள் அல்லது எதனாலும் தீர்வம் அல்லது முடிபு எதுவும் செய்யப்பட்டிருக்குமிடத்து, அப்போது முடிபுகள் செய்யப் படுகின்றனவோ மைய அரசாங்கம், மேற்சொன்ன தீர்வம் அல்லது முடிபு செல்லாற்றலில் அந்தப் பூசல்களை இருந்தபோதிலும், எழுத்து வடிவிலான ஆணையினால் மேற்சொன்ன சட்டத்தின் அந்தப் பூசல் நிரூபிப்பதில், அல்லது பூசலிலுள்ள பொருள்கள் எவற்றையும், மைய அரசாங்கத் தீர்வம் அல்லது முடிபு எதுவும் செய்யப்பட்டிருக்குமிடத்து, தீர்ப்பாயத்துக்கு அந்நிகழ்வுகளை மறு நீதிமுறைத் தீர்மானிப்புக்காகக் குறித்தனுப்பலாம், மற்றும் அவ்வாறு குறித்தனுப்ப மைய அரசாங்கம் முடிபின் பகுதி எதனையும் நிறைவேற்றுவதை எந்தத் தொழில்துறைத் தீர்ப்பாயத்துக்கு அந்தப் பூசல் அல்லது அந்தப் பூசலிலுள்ள பொருள்கள் எவையும், மறு நீதிமுறைத் தீர்மானிப்புக்காக குறித்தனுப்பட்டனவோ அந்தத் தொழில்துறைத் தீர்ப்பாயம் அதன் தீர்வத்தினை அனுப்பும் வரையில் அல்லது மைய அரசாங்கம் தேவையெனக் கருதலாகும் மேலுமான காலம் வரை நிறுத்தி வைக்கலாம்.

(2) எந்தத் தொழில்துறைத் தீர்ப்பாயத்துக்கு அந்தப் பூசல் அல்லது பூசலிலுள்ள பொருள்கள் எவையும் மறு-நீதிமுறைத் தீர்மானிப்புக்காகக் குறித்தனுப்பட்டனவோ, அந்தத் தொழில்துறைத் தீர்ப்பாயம் மேற்சொன்ன சட்டத்தின் பிரிவு 15 இன் உட்பிரிவு (1) இன்படி அதன் தீர்வத்தினை அனுப்பியபின்பு, மைய அரசாங்கம், எழுத்துவடிவிலான ஆணையினால், மாநில அரசாங்கத்தால் அமைக்கப்பட்ட தீர்ப்பாயம் அல்லது பிற அதிகாரஅமைப்பால் அல்லது அத்தகைய அரசாங்கத்திற்குக் கீழமைந்த அலுவலர் எவராலும் அல்லது அதிகார அமைப்பு எதனாலும் அத்தகைய பூசலைப் பொறுத்து முன்னதாகச் செய்யப்பட்ட தீர்வம் அல்லது முடிபு அல்லது அந்த ஆணையில் குறித்துரைக்கப்படலாகும். தீர்வம் அல்லது முடிபின் பகுதி செயற்பாடற்றுப் போதல் வேண்டும் என விளம்பலாம்.

7. (1) தொழில்துறைப் பூசல்கள் (வங்கித் தொழில் மற்றும் காப்பீட்டு அவசரசட்டம் நிறுமங்கள்) இரண்டாம் அவசரச் சட்டம், 1949 (28/1949) இதன்மூலம் நீக்கறவு நீக்கறவு செய்யப்படுகிறது.

(2) அத்தகைய நீக்கறவு இருந்தபோதிலும், மேற்சொன்ன அவசரச் சட்டத்தாலோ, அதன் வழியாலோ வழங்கப்பட்ட அதிகாரம் எதனையும் செலுத்துவதில் செய்யப்பட்ட செயல் எதுவும் அல்லது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை எதுவும், அத்தகைய செயல் செய்யப்பட்ட அல்லது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்ட நாளில் இந்தச் சட்டம் செல்லாற்றலில் இருந்தாற்போன்றே, இந்தச் சட்டத் தாலோ அதன் வழியாலோ வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களை வழங்குவதில் செய்யப் பட்டது அல்லது எடுக்கப்பட்டது என்று கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.